

प्रतलिपि_अधिकार_ऐन_२०५९

English title: Copyright Act, 2002

प्रतलिपि अधिकार ऐन, २०५९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५९ । ४ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. निकासी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ यो ऐन संवत् २०६३ साल असोज ५ गतेदेखि लागू भएको । २०६३ । ८ । ८ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ५. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । २ । २०५९ सालको ऐन नं. ८ । प्रतलिपि अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: प्रतलिपि अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रतलिपि अधिकार ऐन, २०५९" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "रचना" भन्नाले साहित्य, कला, ज्ञान-वैज्ञान र अन्य क्षेत्रमा मौलिक एवं बौद्धिक रुपले प्रस्तुत गरिएका रचना समझनु पर्छ र सो शब्दले देहायका रचना समेतलाई जनाउँछ: - । (१) कतिब, पर्चा, लेख, शोधपत्र, । (२) नाटक, नाट्य-संगीत, मुक्त चित्र र यसै कसिमिले मञ्चनका लागि तयार गरिएका रचना, । (३) शब्द सहित वा शब्द रहित सांगीतिक रचना, । (४) श्रव्य दृश्य रचना, । (५) आर्कटिक्चरल डिजाइन, । (६) चित्रकला, पेन्टिङ्ग, मूर्तिकला, काष्ठकला, लथिग्राफी र आर्कटिक्चर सम्बन्धी अन्य रचना, । (७) फोटोजन्य रचना, । (८) प्रयोगात्मक कला सम्बन्धी रचना, । (९) उद्धरण, मानचित्र, योजना, भूगोल सम्बन्धी त्रि-आयामिक रचना, टोपोग्राफी र वैज्ञानिक लेख रचना, । (१०) कम्प्युटर प्रोग्राम । (ख) "रचयिता" भन्नाले खण्ड (क) मा उल्लेखित रचना तयार गर्ने व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ग) "श्रव्यदृश्य रचना" भन्नाले ध्वनिसहित वा ध्वनिरहित रुपमा प्रदामा अवलोकन गर्न सकिने चलचित्रमय रचना समझनु पर्छ । (घ) "फोटोजन्य रचना" भन्नाले कुनै पनविस्तृतको धरातलमा चित्राकृत आउने गरी वा त्यस्तो धरातलबाट चित्राकृत पैदा गर्न सकिने गरी रासायनिक, विद्युतीय वा अन्य कुनै प्रविधिको सहायताबाट त्यस्तो धरातलमा प्रकाश वा अन्य विकिरणको अङ्कन गरी तयार गरिएको रचना समझनु पर्छ । तर कुनै श्रव्यदृश्य रचनाबाट झकिएको स्थिर फोटोलाई भने फोटोजन्य रचना नमानि सम्बन्धित श्रव्यदृश्य रचनाकै एक भाग मानिन्छ । (ङ) "ध्वनि अङ्कन" भन्नाले ध्वनिर आकृतिको एकैसाथ अङ्कन गर्ने कार्य बाहेकको श्रवण गर्नका लागि जुनसुकै तरिकाबाट जुनसुकै माध्यममा अङ्कन गरिएको कुनै पन प्रस्तुतको ध्वनि अङ्कन गर्ने कार्य समझनु पर्छ । (च) "प्रस्तुति" भन्नाले, - । (१) श्रव्य दृश्य रचना बाहेक अरु प्रकारको रचनाको हकमा प्रत्यक्ष रुपमा वा अन्य कुनै उपकरण वा प्रक्रियाबाट वाचन, वादन, नृत्य, अभिनय वा अन्य प्रकारले प्रस्तुत गर्ने कार्य, ।

(२) श्रव्य दृश्य रचनाको हकमा त्यस्तो रचनामा समायोजित दृश्यलाई सलिसलिबद्ध रुपमा देखाउँदै त्यसमा समायोजित ध्वनिसमेत सुनाउने कार्य, । (३) ध्वनि अङ्कनको हकमा परिवार वा छरछमिक, साथीभाई, इष्टमित्रको भन्दा बाहिर रहेर वा त्यस्ता व्यक्तिको उपस्थिति भए पनि सार्वजनिक रुपमा सुन्न सकिने गरी प्रस्तुत गर्ने कार्य समझनु पर्छ । (छ) "आर्थिक अधिकार" भन्नाले प्रतलिपि अधिकार धनीलाई दफा ७ बमोजमि प्राप्त अधिकार समझनु पर्छ । (ज) "प्रतलिपि अधिकार धनी" भन्नाले कुनै रचनाको रचयितामा आर्थिक अधिकार नहिति रहेको भए त्यस्तो रचयिता, रचयिता बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई संस्थामा मूल रुपमा आर्थिक अधिकार नहिति रहेको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई संस्था र आर्थिक अधिकारको स्वामित्व कुनै व्यक्तिलाई संस्थालाई हस्तान्तरण गरिएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई संस्था समझनु पर्छ । (झ) "प्रसारण" भन्नाले सार्वजनिक जानकारीको लागि रचनाको प्रदर्शन वा सञ्चार वा तारबिहीन उपकरण वा भू-उपग्रहको माध्यमद्वारा गरिने श्रव्य वा श्रव्य-दृश्य रचनाको प्रसारण समझनु पर्छ । (ञ) "सार्वजनिक सञ्चार" भन्नाले कुनै कार्यक्रमको प्रस्तुति, ध्वनि अङ्कन तथा प्रसारणको ध्वनिलाई दृश्य वा दुवै प्रसारण स्थलको नजिक वा टाढा जहाँ रहेर पनि सुन्न वा अवलोकन गर्न सकिने गरी तारयुक्त वा तारबिहीन उपकरणबाट प्रसारण गरिने कार्य समझनु पर्छ । (ट) "नैतिक अधिकार" भन्नाले रचयिता वा नजिको हकवाला वा नजिबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई दफा ८ बमोजमि प्राप्त हुने अधिकार समझनु पर्छ । (ठ) "प्रस्तोता" भन्नाले अभिनय, गायन, संगीत र नाचको माध्यमद्वारा साहित्यिक वा कलात्मक कार्य वा लोककला अभिव्यक्तिलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अभिनयकर्ता, गायक, संगीतकार, नर्तक र अन्य व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ड) "प्रकाशन" भन्नाले, - । (१) नाटक, चलचित्र वा अन्य कसिमिले अभिनित रचनाको हकमा सो रचनाको अनुवाद वा रुपान्तर गरी वा नगरी सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गरेको, बिक्री गरेको वा बहालमा दिएको, र । (२) अन्य कुनै रचनाको हकमा सो रचनाको अनुवाद वा रुपान्तर गरी वा नगरी सो रचना सार्वजनिक रुपमा बिक्री वितरण वा उपयोगमा ल्याइएको वा बिक्री वितरण वा उपयोग हुने गरी निकालिएको रचना समझनु पर्छ र सो शब्दले अभिनयद्वारा प्रदर्शन हुन सक्ने रचनाको हकमा सो रचनाको रुपान्तर वा अनुवाद गरी वा नगरी सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गरिएको कुरा समेतलाई जनाउँछ । (ढ) "रजिस्ट्रार" भन्नाले दफा ३०

को उपदफा (१) बमोजमि तोकएको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ण) "रोयल्टी संकलन संस्था" भन्नाले दफा ३९ अनुसार गठित संस्था समझनु पर्छ । (त) "तोकएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । परचिच्छेद-२ । प्रतलिपि अधिकारको संरक्षण र प्राप्त । ३. प्रतलिपि अधिकारको संरक्षण: (१) कुनै पनरिचनालाई प्रतलिपि अधिकारको संरक्षण प्राप्त हुनेछ ।

(२) प्रस्तुतकिरण, सङ्कलन वा अभिव्यक्तिको दृष्टिकोणबाट मौलिक रुपमा प्रस्तुत भएका अनुवाद, संयोजन, क्रमबद्ध संयोजन, रचना वा कृतिको संग्रह, यन्त्रको सहायताले वा यन्त्रको सहायता बेगर पढ्न सकिने गरी सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क वा तथ्याङ्कको आधार, लौकिक अभिव्यक्ति विधा अन्तर्गतका उखान, लोककथा, लोकगीत वा अन्य कुनै लोक । अभिव्यक्तिमा आधारित व्युत्पन्न रचनालाई मूल रचनाको प्रतलिपि अधिकारमा प्रतिकूल असर नपुर्याउने कसिमिले मौलिक रचना सरह नै प्रतलिपि अधिकारको संरक्षण प्राप्त हुनेछ । ४. प्रतलिपि अधिकारको संरक्षण प्राप्त नहुने: दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै विचार, धर्म, समाचार, संचालन विधि, अवधारणा, सिद्धान्त, अदालतको फैसला, प्रशासनिक नर्णय, लोकगीत, लोककथा, उखान र सामान्य तथ्याङ्क जस्ता कुराहरूलाई व्यक्त वा वर्णन वा व्याख्या गरिए वा कुनै रचनामा समावेश गरिएको भए तापन यस ऐन बमोजमिको संरक्षण प्राप्त हुने छैन । ५. दर्ता अनिवार्य नहुने: (१) यस ऐन बमोजमिको अधिकार प्राप्त गर्न कुनै पनरिचना, ध्वनिसङ्केत, प्रस्तुत वा प्रसारण दर्ता गराउन अनिवार्य हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै रचना, ध्वनिसङ्केत, प्रस्तुत वा प्रसारण स्वेच्छाले दर्ता गराउन चाहेमा रजिष्ट्रार समक्ष नविदन दिई दर्ता गराउन सकिनेछ र दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६. रचनाको आर्थिक अधिकारको धनी: (१) रचनाको आर्थिक अधिकारको पहिलो धनी रचयिता हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन देहायको अवस्थामा रचनाको आर्थिक अधिकार देहायको व्यक्तिलाई हुनेछ:- (क) संयुक्त रचनाका हकमा सह-रचयिता, । तर त्यस्तो संयुक्त रचना खण्ड खण्डमा विभाजित रहेछ र अलग अलग खण्ड अलग अलग रचयिताको हिसाबले पहिचान हुने कसिमिको रहेछ र अलग अलग कसिमिले प्रयोग सकिने रहेछ भने आफूले रचना गरेको प्रत्येक खण्डको लागि सम्बन्धित रचयितालाई आर्थिक अधिकार हुनेछ । (ख) कुनै व्यक्तिलाई संस्थाको सक्रियता वा निर्देशनमा संयुक्त रचना तयार गरिएको भए जसको सक्रियता वा निर्देशनमा त्यस्तो रचना तयार भएको हो सो तयार गराउने व्यक्तिलाई संस्था, । (ग) कसैले पारिश्रमिक दिई कुनै रचना तयार गर्न लगाएको भए त्यस्तो पारिश्रमिक दिने व्यक्तिलाई संस्था, । (घ) बेनामी रचनाको हकमा सो रचनाको रचयिता यो हो भन्ने प्रमाणित नहुन्जेल सो रचनाको प्रकाशक, । तर त्यस्तो रचनाको वास्तविक रचयिताले पछि आफ्नो परिचय प्रस्तुत गरेको खण्डमा आफ्नो परिचय प्रस्तुत गरेको मतिदिखि सो रचनाको आर्थिक अधिकार सोही रचयितालाई हुनेछ, । (ङ) करारमा अन्यथा उल्लेख गरिएकोमा बाहेक श्रव्य दृश्य रचनाको हकमा त्यस्तो रचनाको उत्पादक, । तर श्रव्य दृश्य रचनाका सह-रचयिताको रचना वा पहिलो नै तयार गरिएको रचनालाई श्रव्य दृश्य रचना निर्माण गर्ने कार्यमा समावेश गरिएमा वा मिलाइएमा नजिहुरोको आर्थिक अधिकार नजिहुरोको योगदान बमोजमि हुनेछ ।

७. आर्थिक अधिकार: परचिच्छेद-४ को अधीनमा रही रचनाको सम्बन्धमा देहाय बमोजमिको कार्य गर्न पाउने अधिकार रचयिता वा प्रतलिपि अधिकारको धनीलाई मात्र हुनेछ:- । (क) रचनाको पुनरुत्पादन गर्ने, । (ख) रचनाको अनुवाद गर्ने, । (ग) रचनाको परिमार्जन वा संशोधन गर्ने, । (घ) संयोजन लगायत रचनाको अन्य रुपान्तरण गर्ने, । (ङ) रचनाको मूल र प्रतलिपि सर्वसाधारणको लागि बिक्री वितरण वा बहालमा दिने, । (च) श्रव्य दृश्य रचना, ध्वनिसङ्केत समाविष्ट रचना, कम्प्युटर कार्यक्रम, तथ्याङ्कमा आधारित वा ग्राफ स्वरुपमा रहेको साङ्केतिक रचनाको आफूलाई प्राप्त अधिकार हस्तान्तरण गर्ने वा बहालमा दिने, । (छ) रचनाको प्रतलिपि आयात गर्ने, । (ज) मूल रचना वा सो रचनाको प्रतलिपिको सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने, । (झ) रचनाको प्रस्तुत गर्ने, । (ञ) रचनाको प्रसारण गर्ने, । (ट) रचनाको सार्वजनिक सञ्चार गर्ने । ८. नैतिक अधिकार: (१) कुनै रचनामा रचयिताको आर्थिक अधिकार नहिँति रहे वा नरहेको जेसुकै भए तापन त्यस्तो रचयितालाई देहाय बमोजमिको नैतिक अधिकार प्राप्त हुनेछ:- । (क) आफ्नो रचनाका प्रतिलिपिमा वा आफ्नो रचना सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गरिएमा त्यस्तो रचनामा आफ्नो नाम उल्लेख गर्न लगाउने, । (ख) आफ्नो रचनामा वास्तविक नाम उल्लेख नगरी छद्म नाम उल्लेख गरिएको भएमा त्यस्तो रचनाको सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्दा त्यस्तो छद्म नाम उल्लेख गर्न लगाउने, । (ग) आफ्नो रचनालाई बङ्ग्याई वा विकृत रुपमा प्रस्तुत गरी नजिले आर्जन गरेको सम्मान वा ख्यातिलाई गरीउने जस्ता कार्य रोक्ने, । (घ) आफ्नो रचनामा आवश्यक संशोधन वा परिमार्जन गर्ने । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित अधिकार रचयिताको जीवनभर हस्तान्तरण हुने छैन । तर रचयिताले आफ्नो मृत्यु पश्चात् लागू हुने गरी त्यस्तो अधिकार हस्तान्तरण गर्न कसैलाई इच्छाएको भए त्यसरी इच्छाएको व्यक्तिलाई र त्यसरी इच्छाएको नभए नजिकको हकवालामा सन्नेछ । ९. प्रस्तोताको अधिकार: (१) प्रस्तोतालाई देहाय बमोजमिको कार्य गर्न पाउने अधिकार हुनेछ:- । (क) आफ्नो प्रस्तुतलाई प्रसारण वा सञ्चार गरी जन समक्ष पुर्याउने, । (ख) आफ्नो प्रस्तुतलाई प्रस्तुत गर्ने तौरतरिका वा माध्यमको निर्धारण गर्ने र पुनरुत्पादन गर्ने, । (ग) आफ्नो प्रस्तुतको प्रस्तुतीकरण वा त्यसको प्रतलिपिहरू बिक्री वा हस्तान्तरण गरी वा स्वामित्व परिवर्तन गरी पहिलो पटक जन समक्ष पुर्याउने, । (घ) आफ्नो प्रस्तुतको प्रतलिपि भाडामा दिने, । (ङ) निर्धारित तौरतरिका वा माध्यमद्वारा उत्पादित प्रस्तुतलाई तारयुक्त वा तार वहिनी उपकरण मार्फत सर्वसाधारण समक्ष सर्वसुलभ हुने गरी पुर्याउने,

। (च) आफ्नो प्रस्तुतलाई परामर्जन वा संशोधन गर्ने । (२) प्रस्तोताले एक पटक आफ्नो प्रस्तुतलाई श्रव्यदृश्य माध्यममा समावेश गर्न स्वीकृति दइसकेपछि निजिले त्यसमा पुनः उपदफा (१) मा उल्लिखित अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रस्तोतालाई प्रत्यक्ष श्रव्य प्रस्तुत एवं ध्वनियुक्तमा समायोजित प्रस्तुतको प्रस्तोताको रुपमा आफ्नो पहिचान कायम गराउने र सोको दावी गर्न सक्ने अधिकार तथा आफ्नो प्रतष्ठित वा ख्यातको प्रतिकूल हुने गरी कसैले आफ्नो प्रस्तुतलाई तोडमोड गरेको वा खण्डित गरेको वा अन्य प्रकारले अर्थान्तर हुने गरी वरिष्ठ गरेकोमा त्यस्तो कार्यलाई रोक्ने अधिकार हुनेछ । (४) यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले आफ्नो प्रस्तुतबाट बढी लाभान्वित हुने वा बढी सुविधा प्राप्त गर्ने खालका शर्त राखी समझौता गर्ने वा त्यसमा सहमत हुने प्रस्तोताको अधिकारमा कुनै असर पारेको मानिने छैन । (५) यस दफा बमोजमि प्रस्तोतालाई प्राप्त अधिकार ध्वनि उपकरणमा समायोजन भएको वर्षबाट पचास वर्षसम्म र त्यसरी समायोजन नगरेको भए त्यस्तो प्रस्तुत भएको वर्षबाट पचास वर्षसम्म कायम रहनेछ । १०. ध्वनियुक्त उत्पादकको अधिकारः (१) ध्वनियुक्त उत्पादकलाई देहाय बमोजमिको अधिकार हुनेछः- । (क) कुनै पनि तरिका वा स्वरुपमा ध्वनियुक्तको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले पुनरुत्पादन गर्ने, । (ख) ध्वनियुक्तको प्रतलिपि आयात गर्ने, । (ग) ध्वनियुक्तको मूल प्रत वा प्रतलिपिको बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरणका अन्य तरिकाबाट त्यस्तो ध्वनियुक्त सर्वसुलभ गराउने, । (घ) सार्वजनिक रुपमा ध्वनियुक्तलाई भाडामा वा सापटी दनि, । (ङ) तारयुक्त वा तारवहिन उपकरणबाट ध्वनियुक्तलाई एउटै खास ठाउँबाट वा आफूले चाहेको ठाउँबाट वा जनसाधारणद्वारा श्रवण गर्न सक्ने बनाउने । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अधिकार त्यस्तो ध्वनियुक्त प्रकाशन भएको वर्षबाट पचास वर्षसम्म कायम रहनेछ । ११. ध्वनियुक्तको प्रयोग बापत मनासबि माफकिको पारिश्रमिक पाउनेः (१) व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रकाशन भएको कुनै ध्वनियुक्त वा त्यस्तो ध्वनियुक्तको पुनरुत्पादित प्रतलिपिलाई प्रसारण वा अन्य सञ्चारको लागि सोझै प्रयोग गरी सार्वजनिक रुपमा जनसमक्ष प्रस्तुत गरिएको भए सो बापत मनासबि माफकिको पारिश्रमिकको रकम उत्पादकले प्रयोगकर्ताबाट भुक्तानी पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तोता र उत्पादक बीच समझौता भएकोमा सोही बमोजमि र समझौता नभएको अवस्थामा उत्पादकले प्राप्त गरेको आधा रकम प्रस्तोताले पाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि मनासबि माफकिको पारिश्रमिक रकम पाउने अधिकार त्यस्तो ध्वनियुक्त प्रकाशन भएको वा ध्वनियुक्त समायोजन भएको वर्षबाट पचास वर्षसम्म कायम रहनेछ । १२. प्रसारण संस्थाको अधिकारः (१) प्रसारण संस्थालाई देहायका कार्य गर्न पाउने अधिकार हुनेछः- । (क) आफूले प्रसारण गरेको वषियलाई पुनःप्रसारण गर्ने, । (ख) आफ्नो प्रसारणलाई सर्वसाधारण समक्ष सर्वसुलभ हुने गरी सञ्चार गर्ने, । (ग) आफ्नो प्रसारणको समायोजन गर्ने, । (घ) आफ्नो प्रसारणको समायोजनको पुनरुत्पादन गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अधिकार त्यस्तो प्रसारण शुरु भएको वर्षबाट पचास वर्षसम्म कायम रहनेछ ।

नकिासी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । १३. रचना, प्रस्तोता, ध्वनियुत्पादक वा प्रसारण संस्थाको संरक्षणः (१) देहायका रचयिताको रचनालाई यस ऐन बमोजमिको संरक्षण प्राप्त हुनेछः- । (क) नेपाल राज्य वा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य मुलुकमा बसोबास गर्ने रचयिताबाट रचित नेपाल राज्य वा सोही मुलुकमा प्रकाशन भएको रचना, । (ख) नेपाल राज्य वा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य मुलुकमा बसोबास गर्ने उत्पादकबाट उत्पादित श्रव्य-दृश्य रचना, । (ग) नेपाल राज्य वा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य मुलुकभित्र गरिएको भवनको आर्किटेक्चरल डिजाइन वा भवन वा अन्य कुनै संरचनामा प्रयोग गरिएको अन्य कुनै प्रकारको कलात्मक रचना, । (घ) नेपाल राज्य वा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य मुलुक बाहेक अन्य मुलुकमा बसोबास भएको रचयिताबाट नेपाल राज्यमा प्रकाशित रचना वा त्यस्तो मुलुकको उत्पादकबाट नेपाल राज्यमा उत्पादित श्रव्य दृश्य रचना । (२) देहायका प्रस्तोतालाई यस ऐन बमोजमिको प्रस्तोता सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हुनेछः- । (क) नेपाल राज्य वा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य मुलुकको प्रस्तोता, । (ख) नेपाल राज्य वा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य मुलुकमा प्रस्तुत गरिएको कुनै प्रस्तुत वा यस ऐन बमोजमि संरक्षण प्राप्त ध्वनियुक्तमा प्रयुक्त भएको प्रस्तुत वा ध्वनियुक्तमा समाविष्ट नगरेको भए पनि प्रसारणमा समाविष्ट प्रस्तुतको प्रस्तोता । (३) देहायका ध्वनियुक्त उत्पादकलाई यस ऐन बमोजमिको ध्वनियुक्तको उत्पादक सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हुनेछः- । (क) नेपाल राज्य वा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य मुलुकका व्यक्तबाट उत्पादित ध्वनियुक्त, । (ख) नेपाल राज्य वा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य मुलुकमा प्रकाशन भएको ध्वनियुक्त, । (४) देहायका प्रसारण संस्थालाई यस ऐन बमोजमिको प्रसारण संस्था सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हुनेछः- । (क) नेपाल राज्य वा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य मुलुकमा कार्यालय रहेको प्रसारण संस्थाबाट प्रसारित प्रसारण, । (ख) नेपाल राज्य वा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य मुलुकमा अवस्थित प्रसारण केन्द्रबाट प्रसारित प्रसारण । परिच्छेद-३ । प्रतलिपि अधिकार संरक्षणको अवधि । १४. प्रतलिपि अधिकार संरक्षणको अवधिः (१) यस ऐन बमोजमि रचयितालाई प्राप्त आर्थिक र नैतिक अधिकार रचयिताको जीवनभर र नजिको मृत्यु भएकोमा मृत्यु भएको वर्षबाट पचास वर्षसम्म संरक्षित हुनेछ । (२) संयुक्त रुपमा तयार गरिएको रचनाको आर्थिक र नैतिक अधिकार हकमा रचयिताहरुमध्ये सबैभन्दा पछि मृत्यु हुने रचयिताको मृत्यु भएको वर्षबाट पचास वर्षसम्म संरक्षित हुनेछ । (३) दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमि तयार गरिएको रचनाको आर्थिक र नैतिक

अधिकार त्‍यस्‍तो रचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको वा प्रथम पटक जनसाधारण समक्ष ल्याइएको मतिभित्र जुन पहिलो आउँछ सो मतिबाट पचास वर्षसम्म संरक्षित हुनेछ ।

(४) बेनामी वा छद्म नामबाट प्रकाशित रचनाको आर्थिक तथा नैतिक अधिकार त्‍यस्‍तो रचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको वा जनसाधारण समक्ष ल्याइएको मतिभित्र जुन पहिलो आउँछ सो मतिबाट पचास वर्षसम्म संरक्षित हुनेछ । तर, । उल्लिखित समयभित्र रचयिताको नाम प्रकाशनमा आएमा अवस्था हेरी उपदफा (१) वा (५) मा उल्लिखित संरक्षण प्राप्त हुनेछ । (५) व्यवहारिक कला सम्बन्धी रचना र फोटोजन्य रचनाको आर्थिक तथा नैतिक अधिकार त्‍यस्‍तो रचना तयार भएको वर्षबाट पच्चीस वर्षसम्म संरक्षित हुनेछ । १५. रचयिताको मृत्युपछि प्रकाशित रचनाको संरक्षण अवधि: दफा १४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै रचनाको रचयिता एउटै भए नजिको र दुई वा दुई भन्दा बढी रचयिता भए ती मध्ये कुनै एकको मृत्यु भएपछि प्रकाशित रचनाको हकमा सो रचना प्रकाशन भएको वर्षबाट पचास वर्षसम्म संरक्षित हुनेछ । परिच्छेद-४ । अनुमति विना प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त सामग्री प्रयोग गर्न पाइने अवस्था । १६. व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि पुनरुत्पादन गर्न पाइने: (१) दफा ७ को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कुनै पनि प्रकाशित रचनाको केही भाग पुनरुत्पादन गर्न रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति आवश्यक पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भवनको रुपमा तयार गरिएको आर्किटेक्चरल डिजाइन र अन्य निर्माण सम्बन्धी डिजाइनको पुनरुत्पादन वा कुनै पुस्तकको ठूलो हिस्साको पुनरुत्पादन वा सांगीतिक रचनालाई नोटेशनको रुपमा पुनरुत्पादन वा डाटाबेसको सम्पूर्ण वा उल्लेखनीय हिस्सा डिजिटल ट्रान्समिसनको प्रक्रियाद्वारा पुनरुत्पादन गर्दा रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको आर्थिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी पुनरुत्पादन गर्न पाइने छैन । १७. उद्धरण गर्न पाइने: दफा ७ को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रकाशित रचनाको केही अंश सत्कार्यको लागि रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको आर्थिक अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नजिको अनुमति विना नै उद्धरण गर्न पाइने छ । त्यसरी उद्धरण गर्दा सोको स्रोत र त्‍यस्‍तो रचनाका रचयिताको नाम उल्लेख भए सो समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । १८. पठनपाठनको लागि पुनरुत्पादन गर्न पाइने: (१) दफा ७ को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति विना पठनपाठनको लागि रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको आर्थिक अधिकारमा प्रतिकूल असर नपुर्‍याउने गरी देहायको कार्य गर्न पाइनेछ:- । (क) उद्धरण, लेखन वा श्रव्य दृश्यको सहायताद्वारा कुनै प्रकाशित रचनाको छोटो भाग पुनरुत्पादन गर्न, । (ख) कक्षामा प्रस्तुत हुने शैक्षिक क्रियाकलापको प्रयोजनको लागि रचनाको केही अंश पुनरुत्पादन, प्रसारण र प्रदर्शन गर्न । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरुत्पादन गरिएको सबै प्रतिलिपिमा स्रोत र रचयिताको नाम उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

१९. पुस्तकालय तथा अभिलेखालयले पुनरुत्पादन गर्न पाइने: दफा ७ को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले आर्थिक लाभ नलिई शोध वा अध्ययन गर्ने व्यक्तिको अनुरोधमा आफूसँग रहेका रचना उपलब्ध गराउने सार्वजनिक पुस्तकालय वा अभिलेखालयले आफूसँग रहेका कुनै पनि रचना हराए वा नष्ट भए वा पुरानो भएमा वा त्‍यस्‍तो रचना प्राप्त गर्न नसकिने भएमा त्‍यस्‍तो रचनाको रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति विना त्‍यस्‍तो रचनाको एकप्रति पुनरुत्पादन गर्न पाइनेछ । २०. सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले पुनरुत्पादन, प्रसारण र अन्य कसिमिको सञ्चार गर्न पाइने: (१) दफा ७ को खण्ड (क), (झ) र (ञ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति विना कुनै रचनाको स्रोत र रचयिताको नाम उल्लेख गरी देहायका काम गर्न पाइनेछ:- । (क) कुनै समाचारपत्र वा पत्रपत्रिकामा छापिएको लेख, राजनैतिक वा धार्मिक शीर्षकको लेख वा यस्तै प्रकृतिको प्रसारणलाई कुनै समाचार पत्र वा पत्रपत्रिकामा छापन वा सर्वसाधारणलाई प्रसारण गर्न वा अन्य कसिमिको प्रसारण गर्न, । तर, । रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको आर्थिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउन पाइने छैन । (ख) कुनै ताजा घटनाका सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले पुनरुत्पादन, प्रसारण वा अन्य कसिमिको सञ्चार गर्न वा कुनै घटनालाई पुष्टि गर्न, । (ग) ताजा सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सर्वसाधारण समक्ष प्रस्तुत गरिएका वा अदालती कारबाहीका सम्बन्धमा गरिएको वहस कुनै समाचारपत्र । वा नयिमति रुपमा प्रकाशित हुने पत्रिकाको केही अंश पुनरुत्पादन गर्न, प्रसारण गर्न वा अन्य सार्वजनिक सञ्चार गर्न । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रचयिताले नै पुनरुत्पादन, प्रसारण र अन्य कसिमिको सञ्चार गर्न नपाइने भनी उल्लेख गरेको रहेछ भने त्‍यस्‍तो अवस्थामा पुनरुत्पादन, प्रसारण र अन्य कसिमिको सञ्चार गर्न पाइनेछैन । २१. कम्प्युटर प्रोग्रामको पुनरुत्पादन गर्न पाइने: दफा ७ को खण्ड (क) र (ग) मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि जुन उद्देश्यका लागि कम्प्युटर प्रोग्राम प्राप्त गरिएको हो सो उद्देश्य प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा अभिलेख राख्ने उद्देश्यले वा वैध रुपले प्राप्त गरिएको कम्प्युटर प्रोग्राम हराए वा नष्ट भए वा प्रयोग गर्न नसकिने भएमा रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति विना नै एक प्रतिकम्प्युटर प्रोग्राम पुनरुत्पादन गर्न पाइनेछ । २२. व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि पैठारी गर्न पाइने: दफा ७ को खण्ड (छ) मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको इजाजत बिना व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कुनै रचनाको एकप्रति पैठारी गर्न पाइनेछ ।

२३. सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने: दफा ७ को खण्ड (ज) मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले कुनै रचना वा रचनाको प्रतिलिपिको सार्वजनिक

प्रदर्शन गर्न चाहनेमा रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति बिना त्यस्तो रचना वा रचनाको प्रतिलिपिको सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउनेछ । तर त्यस्तो प्रदर्शन चलचित्र, स्लाइड, टेलिभिजन वा पर्दा वा अन्य किसिमको यन्त्रको सहायता बिना नै गरिएको हुनु पर्नेछ । परचिच्छेद-५ । प्रतिलिपि अधिकारको हस्तान्तरण । २४. प्रतिलिपि अधिकारको हस्तान्तरणः (१) प्रतिलिपि अधिकार धनीले आफूलाई प्राप्त आर्थिक अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार लिखित रुपमा सम्झौता गरी अरुलाई हस्तान्तरण गर्न वा कुनै शर्त तोकी वा नतोकी प्रयोग गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । (२) नैतिक अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो मृत्युपछि लागू हुने गरी नजिलाई प्राप्त नैतिक अधिकारको संरक्षणको लागि रचनामा आफ्नो नाम नहटाउने शर्त सहित लिखित रुपमा सम्झौता गरी कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि प्रतिलिपि अधिकार धनीबाट अधिकार हस्तान्तरण गरी लगेन व्यक्तिले त्यसरी हस्तान्तरण गरी लगेको अधिकार बाहेक अन्य कुनै काम कारबाही गर्न पाउने छैन । परचिच्छेद-६ । संरक्षित अधिकारको उल्लङ्घन र दण्ड सजाय । २५. संरक्षित अधिकारको उल्लङ्घन भएको माननिः (१) कसैले देहाय बमोजमिको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजमि संरक्षित अधिकार उल्लङ्घन गरेको माननिछः- । (क) रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति प्राप्त नगरी वा अनुमति प्राप्त गरेको भए तापनि सम्झौता वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको शर्तको उल्लङ्घन गरी आर्थिक लाभ उठाई वा नउठाई व्यापारिक वा अन्य कुनै उद्देश्यले आफ्नो हक नपुग्ने रचना वा ध्वनचिह्नको प्रतिलिपिहरू उत्पादन गरी बिक्री वितरण वा सार्वजनिक सञ्चार गरेमा वा भाडामा दिएमा, । (ख) अर्काको रचनाले आर्जति गरेको प्रतिलिपिहरू फाइदा उठाउने नयितले त्यस्तो रचनाको अनुकरण गरी वज्जिापन वा प्रचार प्रसार गरेमा, । (ग) अर्काको रचनाको स्वरुप वा भाषाको माध्यम परिवर्तन गरी आर्थिक लाभ उठाउने उद्देश्यले अर्कै वषिय वा प्रकृतिको रचना निर्माण गरेमा, । (घ) वज्जिापन वा अन्य कुनै माध्यमबाट दर्शक वा श्रोता वा पाठकलाई अर्कै रचना हो भन्ने भान पार्ने नयितले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले कुनै कुरा निर्माण वा तयार गरी फाइदा उठाउने प्रयत्न गरेमा । (ङ) अनधिकृत पुनरुत्पादन गर्न हतोत्साहित गर्न गरिएको व्यवस्थालाई असफल गराउने ध्येय राखी तयार गरिएको उपकरण वा माध्यमको आयात, उत्पादन वा भाडामा दिने कार्य गरेमा, । (च) सांकेतिक भाषामा गोप्य रुपमा (इन्क्रिप्ट गरी) प्रसारण गरिएको कार्यक्रमलाई अनधिकृत रुपमा हेर्न मद्दत गर्ने उपकरण बिक्री गर्ने उद्देश्यले उत्पादन वा आयात गर्ने कार्य गरेमा, । (छ) खण्ड (ङ) र (च) मा उल्लेख भए बाहेक प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्ने उद्देश्यले मात्र तयार गरिएको यान्त्रिक उपकरण आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोग गरेमा ।

(२) कसैले उपदफा (१) उल्लङ्घन गरी कुनै रचना वा ध्वनचिह्न प्रकाशन गरेको कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्ने पर्याप्त कारण हुँदा हुँदै त्यसरी प्रकाशन गरिएका रचनाका प्रतिलिपि एवं ध्वनचिह्नका प्रतिलिपि बिक्री वितरण गर्न वा वहालमा दिनु हुँदैन । २६. अनधिकार प्रतिलिपिहरूको पैठारीमा प्रतिलिपिः नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र तयार गरिएको भए अनधिकार प्रकाशन ठहरिने कुनै रचना वा ध्वनचिह्नको प्रतिलिपिहरू वितरण तयार गरी वा अन्य कुनै तरिकाले प्राप्त गरी व्यापारिक प्रयोजनको लागि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र पैठारी गर्न हुँदैन । २७. संरक्षित अधिकारको उल्लङ्घन गरेमा दण्ड सजायः (१) कसैले दफा २५ उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार दश हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनिसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ र दोस्रो पटक देखि पटक पछि बीस हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । त्यसरी प्रकाशन वा पुनरुत्पादन गरेको वा वितरण गरेको वा पुनरुत्पादन गर्न प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू जफत हुनेछ । (२) संरक्षित अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई परेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिनु पर्नेछ । २८. अनधिकार प्रतिलिपि पैठारी गरेमा सजायः कसैले दफा २६ उल्लङ्घन गरी कुनै रचनाको अनधिकार प्रतिलिपिहरू पैठारी गरेमा त्यस्तो प्रतिलिपिहरू जफत गरी नजिलाई कसूरको मात्रा अनुसार दश हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो पैठारीबाट भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत सो पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई भराई दिनु पर्नेछ । २९. अन्य सजायः कसैले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएका अन्य कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार पाँच हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । परचिच्छेद-७ । विविधि । ३०. रजिष्ट्रार तथा नजिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यस ऐन बमोजमि रजिष्ट्रारको काम गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई रजिष्ट्रारको काम गर्ने गरी तोक्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका बाहेक रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) रोयल्टी सङ्कलन संस्थाको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने, । (ख) रोयल्टी सङ्कलन संस्थाले निर्धारण गरेको रोयल्टीमा कुनै पक्षको चर्चित नबुझेमा तोकिए बमोजमि उजुरी सुन्ने, । (ग) यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । ३१. रजिष्ट्रारको आदेश र निर्णय उपर पुनरावेदनः रजिष्ट्रारले दिएको कुनै आदेश वा निर्णय उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले पैतीस दिनभित्र रजिष्ट्रारको कार्यालय रहेको क्षेत्रको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालत समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

३२. रचना, ध्वनचिह्नका प्रतिलिपि वा अन्य सामग्री कब्जा गर्न सक्नेः (१) कसैले दफा २५ विपरीत कुनै रचना वा ध्वनचिह्नको प्रकाशन वा पुनरुत्पादन

गरेको वा गर्न लागेको शङ्का लागेमा यस ऐन बमोजमि कसूर तहककात गर्ने प्रहरी कर्मचारी समक्ष उजुरी दएिमा सो प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो रचना वा ध्वनअड्कनको प्रतहिउ बकिरी वतिरण हुन नदनिनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ र आवश्यक भएमा त्यस्तो रचना वा ध्वनअड्कनको प्रतहिउ प्रचलति कानून बमोजमि खानतलासी गरी कब्जामा लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खानतलासी गरी कब्जामा लदि त्यस्तो रचना वा ध्वनअड्कनका प्रतहिउ प्रकाशन वा पुनरुत्पादन गर्न प्रयोग गरिएको मेशनि लगायतका सामग्रीहरु समेत कब्जामा लनि सक्नेछ । ३३. रचना, ध्वनअड्कनका प्रतहिउ वा अन्य सामग्री नष्ट गर्नुपर्ने: दफा ३२ बमोजमि कब्जा गरिएका रचना र ध्वनअड्कनका प्रतहिउ अदालतबाट मुद्दा कनिरा हुँदा जफत हुने ठहरिएमा जलिला प्रशासन कार्यालय र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहका प्रतनिधिको रोहवरमा मुचुल्का गरी नष्ट गर्नुपर्नेछ । ३४. अनधिकार प्रतलिपिको पैठारी रोक्ने सम्बन्धी भन्सार अधिकृतको अधिकार: (१) दफा २६ उल्लङ्घन गरी कसैले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर अनधिकार प्रतलिपिको सामग्री पैठारी गर्न लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा त्यस्तो सामग्रीको पैठारीमा रोक लगाउन प्रमाण सहति भन्सार अधिकृत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा भन्सार अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा नविदकको माग मनासबि देखनि आएमा नजिले पैठारी हुन लागेको सामग्रीलाई एक पटकमा दश कार्यदनि गरी बढीमा बीस कार्यदनिसम्म रोक लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भन्सार अधिकृतले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर अनधिकार प्रतलिपिको सामग्री पैठारी गर्न लागेको थाहा पाएमा वा शङ्का लागेमा त्यस्तो सामग्रीलाई एक पटकमा दश कार्यदनि गरी बढीमा बीस कार्यदनिसम्म रोक लगाउन सक्नेछ । (४) अनधिकार प्रतलिपिको पैठारी रोक्ने सम्बन्धी अन्य कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ३५. मुद्दाको कारबाही र कनिरा: (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति जलिला अदालतलाई हुनेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा संक्षपित कार्यवधि ऐन, २०२८ बमोजमिको कार्यवधिअपनाइनेछ । ३६. रोकका गर्न आदेश दनि सक्ने: यस ऐन बमोजमि उजुरीको कारबाही र कनिरा गर्ने सलिसलामा सम्बन्धति पक्षको नविदन माग बमोजमि जलिला अदालतले यस ऐन वपिरीतको कुनै काम कारबाही तत्काल रोक्न मनासबि ठहर्याएमा सम्बन्धति व्यक्तीवा नकियालाई त्यस्तो काम कारबाही रोकका गर्न आदेश दनि सक्नेछ ।

३७. नेपाल सरकार वादी हुने: (१) दफा २७ र २८ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहति, २०७४ को अनुसूची-१ मा परेको माननिछ । (२) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको अनुसन्धान र तहककात कम्तीमा प्रहरी नरीक्षकले गर्नेछ । ३८. हदम्याद: यस ऐन अन्तर्गतको कुनै अधिकार उल्लङ्घन भएकोमा सो भएको थाहा पाएको मतिलि तीन महनिभतिर उजुरी दनि पर्नेछ । ३९. रोयल्टी सङ्कलन संस्था सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतलिपिअधिकार सम्बन्धी रचनाको रोयल्टी नरिधारण गर्ने, सङ्कलन गर्ने, सङ्कलति रोयल्टी वतिरण गर्ने प्रयोजनको लागि सामान्यतया एउटा वधिमा एउटा रोयल्टी सङ्कलन संस्था तोकिए बमोजमि गठन गरनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन गरिएको रोयल्टी सङ्कलन संस्थालाई रजिष्ट्रार समक्ष तोकिए बमोजमि दर्ता गराउनु पर्नेछ । (३) रोयल्टी सङ्कलन संस्था अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला स्वशासति र संगठति संस्था हुनेछ । (४) रोयल्टी सङ्कलन संस्थाको सबै काम कारबाहीको नमितित आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (५) रोयल्टी सङ्कलन संस्थाले व्यक्तीसिरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कसिमिले व्यवस्था गर्न र व्यक्तीसिरह नालसि उजूर गर्न एवं सोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । (६) नेपाल सरकारले रोयल्टी सङ्कलन संस्थाले पालन गर्नुपर्ने शर्त तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु रोयल्टी सङ्कलन संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ४०. नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको प्रतलिपिअधिकार: (१) नेपाल सरकारद्वारा तयार गरिएको रचनाको प्रतलिपिअधिकार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारद्वारा तयार गरिएको रचनाको प्रतलिपिअधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ । (२) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त अधिकार कुनै व्यक्तीवा संस्थालाई बहालमा दनि वा बकिरी गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले प्रयोग गर्न अनुमति दनि सक्नेछ । ४१. वर्षको गणना: यस ऐन बमोजमि वर्ष गणना गर्दा रचना प्रकाशन वा सार्वजनिक सञ्चार भएको वा ध्वनअड्कन उत्पादन भएको वर्षको अन्त्यबाट शुरु हुने वकिर्म सम्वत् बमोजमिको नयाँ वर्षबाट गणना गरनिछ । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । ४२. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । ४३. खारेजी र बचाउ: (१) प्रतलिपिअधिकार ऐन, २०२२ खारेज गरिएको छ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन भएका रचनाको बाँकी रहेको प्रतलिपिअधिकारको संरक्षण अवधि यस ऐन बमोजमि संरक्षण भएको माननिछ । (३) प्रतलिपिअधिकार ऐन, २०२२ बमोजमि भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजमि भए गरेको माननि छन् ।